

次の【事例】に関する警察官の捜査活動等について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事 例】

江警察署司法警察員は、「平成24年3月1日午後9時、I市内にあるJ倉庫裏において、甲が乙に覚せい剤を譲り渡すという覚せい剤取引の計画がある。」旨の情報を入手した。そこで、司法警察員は、部下である司法巡査X及び司法巡査Yに対して、前記覚せい剤取引を確認した場合には甲及び乙を逮捕するように指示した。その後、司法巡査X及び司法巡査Yは、同日午後9時、前記J倉庫裏において、甲が乙にアタッシュケースを渡したのを現認したので、直ちに、甲及び乙に対する職務質問を開始した。しかし、甲は、その場から逃走し、司法巡査Xはこれを追跡したものの、見失った。これに対し、乙は、その場に留まり、司法巡査Yの求めに任意に応じて前記アタッシュケースを開披し、その中に入っていた白色粉末入りのビニール袋を司法巡査Yに渡した。そして、司法巡査Yは、乙の同意を得た上で、試薬を使用してその白色粉末が覚せい剤であることを確認したことから、同日午後9時20分、乙を覚せい剤所持の事実により現行犯逮捕した。その後、乙は、同日午後10時、司法警察員に引致された。一方、甲を捜していた司法巡査Xは、司法巡査Yから、携帯電話により、前記アタッシュケースの中には覚せい剤が入っていたことを聞いた。そして、司法巡査Xは、同日午後11時50分、I市内において、甲を発見したことから、甲を覚せい剤譲渡の事実により緊急逮捕し、司法警察員に引致した。その後、甲には、同年2月27日に同市内の宝石店において100万円相当の宝石を窃取したという窃盗の余罪があることが判明した。

【記 述】

- ア. 乙が所持していた覚せい剤を押収するには、差押許可状の発付を受ける必要がある。
- イ. 甲及び乙の引致を受けた司法警察員は、緊急逮捕された甲については、弁解の機会を与える必要があるが、現行犯逮捕された乙については、弁解の機会を与える必要がない。
- ウ. 甲については、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならないが、司法巡査Xもこの手続をすることができる。
- エ. 甲については、覚せい剤譲渡の事実により逮捕されている間でも、前記窃盗の事実により逮捕することができる。
- オ. 乙について検察官に送致する手続をする場合には、この手続を平成24年3月3日午後10時までにしなければならない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

(参照条文) 覚せい剤取締法(改)

第41条の2第1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の拘禁刑に処する。

ア 誤っている

220 条 1 項 2 号、3 項。本記述では、乙が所持していた覚せい剤を押収するために、差押許可状が必要か問題となる。司法警察職員は、現行犯逮捕において必要と認められるときは、その逮捕の現場で、捜索差押えをすることができる（220 条 1 項 2 号）。司法巡査は、司法警察職員である（39 条 3 項参照）。この逮捕に伴う差押えについては、令状は不要である（220 条 3 項）。本記述で、乙は、覚せい剤所持の事実によって現行犯逮捕されており、その現場で覚せい剤を差し押さえる必要性が認められれば、当該覚せい剤は令状なく差し押さえることが可能である。したがって、本記述は、差押許可状の発付がなくても差し押さえることが可能であるとすべきところ、差押許可状の発付を受ける必要があるとしている点で誤っている。

イ 誤っている

211 条、216 条、203 条 1 項。本記述では、緊急逮捕や現行犯逮捕の場合であっても、通常の逮捕の手続と同様に、弁解の機会を与える必要があるか問題となる。緊急逮捕においては、211 条が、現行犯逮捕においては、216 条が、逮捕状による逮捕に関する規定を準用しているため、202 条から 209 条の規定が緊急逮捕、現行犯逮捕においても準用される。そのため、緊急逮捕、現行犯逮捕においても、逮捕された被疑者に弁解の機会を与えなければならない（203 条 1 項）。よって、本記述は、緊急逮捕された甲については、弁解の機会を与える必要があるとする点は正しいが、現行犯逮捕された乙については、弁解の機会を与える必要がないとしている点で、誤っている。したがって、本記述は誤っている。

ウ 正しい

210 条 1 項中段。本記述では、司法巡査も、緊急逮捕において裁判官に対して逮捕状を求める手続をすることができるか問題となる。210 条 1 項中段は、逮捕状の請求権者について 199 条 2 項のような制限を設けておらず、緊急逮捕の場合に、司法巡査を含む（39 条 3 項参照）司法警察職員が裁判官の逮捕状を求める手続をすることを認めている。したがって、本記述は正しい。なお、司法巡査は通常逮捕においては逮捕状を求める手続をすることはできないので注意が必要である。

エ 正しい

本記述では、甲について覚せい剤譲渡の事実により逮捕されている間でも、窃盗の事実により逮捕することが可能か問題となる。逮捕の効力は、逮捕状に記載されている事実についてのみ及び、それ以外の事実には及ばない（事件単位の原則）。そのことから、逮捕状に含まれていない犯罪事実については、逮捕の効力が及ばず、必要があれば、別個の逮捕をすることが可能となる。本記述では、甲は覚せい剤を譲渡した事実により逮捕されており、逮捕の効力はこの事実にのみ及ぶことから、宝石店において 100 万円相当の宝石を窃取した事実には逮捕の効力が及ばず、別途逮捕することが可能である。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

216 条、202 条、203 条。本記述では、司法警察員が、被疑者の引致を受けたとき、いつの時点から 48 時間以内に検察官への送致の手続を行わなければならないか問題となる。司法巡査は、被疑者を逮捕したときは、直ちに司法警察員に引致しなければならないが、被疑者を受け取った司法警察員は、被疑者が身体を拘束された時から 48 時間以内にこれを検察官に送致する手続をしなければならない（216 条、202 条、203 条）。すなわち、司法警察員が被疑者を受け取ったときではなく、被疑者の

身体が拘束された時から起算する。本記述では、司法巡査Yが、乙を現行犯人として逮捕したのは、平成24年3月1日午後9時20分であり、その後、同日午後10時に司法警察員に引致している。そして、被疑者の身体が拘束されたのは、逮捕があった平成24年3月1日午後9時20分であることから、司法警察員はこの時から48時間以内である、平成24年3月3日午後9時20分までに検察官送致の手続をとらなければならない。したがって、本記述は、平成24年3月3日午後10時までにしなければならないとしている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はウとエであり、したがって、正解は肢4となる。

